

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을에게 돈을 빌려주고 갚지 않자 법원에 소송을 제기하여 승소 판결을 받았습니다. 을은 판결에 불복하여 항소하지 않았고, 판결은 확정되었습니다. 그러나 을은 그 후에 채무의 존재에 대해 새로운 증거를 발견하여 판결에 이의를 제기하려고 합니다. 이를 통해 강제집행이 이루어지지 않도록 하고자 합니다.

【질문】 을이 확정된 판결에 대해 이의하려면 어떻게 해야 하며, 법원은 어떤 경우에 강제집행을 정지할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

을은 확정된 판결에 대해 이의를 제기하려면 민사집행법 제 44 조에 따라 제 1 심 판결법원에 청구에 관한 이의의 소를 제기해야 합니다. 이 경우 이의의 소를 제기한다고 해서 강제집행이 자동으로 정지되는 것은 아니며, 법원은 특별한 사정이 없는 한 이의의 소가 제기되었다는 이유만으로 집행 정지를 결정하지 않습니다. 다만, 채무자가 집행 정지 신청과 함께 보전을 제공하거나 집행으로 회복하기 어려운 손해가 발생할 명백한 사정이 있는 경우에만 법원은 강제집행을 정지할 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민사집행법 제 44 조(청구에 관한 이의의 소) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 44 조(청구에 관한 이의의 소)

- ① 채무자가 판결에 따라 확정된 청구에 관하여 이의하려면 제 1 심 판결법원에 청구에 관한 이의의 소를 제기하여야 한다.
- ② 제 1 항의 이의는 그 이유가 변론이 종결된 뒤(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결이 선고된 뒤)에 생긴 것이어야 한다.
- ③ 이의이유가 여러 가지인 때에는 동시에 주장하여야 한다.

· 해설: 채무자가 확정된 판결에 따른 청구에 이의를 제기할 때는 반드시 제 1 심 판결법원에 이의의 소를 제기해야 합니다. 이 조항은 확정판결의 기속력을 존중하면서도 채무자에게 새로운 증거 등을 바탕으로 권리 구제를 받을 수 있는 절차적 통로를 마련해 줍니다. 따라서 을은 단순히 이의 신청을 하는 것이 아니라 소를 제기하여 본안 심리를 거쳐야 합니다.

▶ 민사집행법 제 283 조(가압류결정에 대한 채무자의 이의신청) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 283 조(가압류결정에 대한 채무자의 이의신청)

- ① 채무자는 가압류결정에 대하여 이의를 신청할 수 있다.

- ② 제 1 항의 이의신청에는 가압류의 취소나 변경을 신청하는 이유를 밝혀야 한다.
- ③ 이의신청은 가압류의 집행을 정지하지 아니한다.

• **해설:** 채무자는 가압류결정에 대하여 이의를 신청할 수 있으나 이는 본안 판결에 대한 이의와는 별개의 절차입니다. 본 사안은 확정판결에 대한 이의이므로 가압류결정에 대한 이의 신청 절차와는 구별되어야 합니다.

▶ **민사집행법 제 48 조(제 3 자이의의 소)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 48 조(제 3 자이의의 소)

- ① 제 3 자가 강제집행의 목적물에 대하여 소유권이 있다고 주장하거나 목적물의 양도나 인도를 막을 수 있는 권리가 있다고 주장하는 때에는 채권자를 상대로 그 강제집행에 대한 이의의 소를 제기할 수 있다. 다만, 채무자가 그 이의를 다투는 때에는 채무자를 공동피고로 할 수 있다.
- ② 제 1 항의 소는 집행법원이 관할한다. 다만, 소송물이 단독판사의 관할에 속하지 아니할 때에는 집행법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원의 합의부가 이를 관할한다.
- ③ 강제집행의 정지와 이미 실시한 집행처분의 취소에 대하여는 제 46 조 및 제 47 조의 규정을 준용한다. 다만, 집행처분을 취소할 때에는 담보를 제공하게 하지 아니할 수 있다.

• **해설:** 제 3 자가 강제집행 목적물에 대한 권리를 주장할 때 제기하는 소로, 본 사안인 채무자 자신의 이의와는 주체가 다릅니다. 따라서 을이 채무자로서 이의를 제기하는 경우에는 이 조항이 직접 적용되지 않습니다.

【결론】

을은 확정판결에 대한 이의를 위해 민사집행법 제 44 조에 따라 제 1 심 법원에 이의의 소를 제기해야 하며, 이는 강제집행 정지의 전제조건이 됩니다. 강제집행 정지는 이의의 소 제기만으로 자동 발생하지 않으므로, 을은 별도로 집행정지 신청을 하고 보전 제공 등 정지 요건을 충족해야 합니다. 실무에서는 이의의 소 제기 후에도 집행이 계속될 수 있으므로 신속한 집행정지 신청과 함께 보전 제공을 준비하는 것이 중요합니다.

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증